

서울중앙지방법원 2026. 7. 14. 선고 2025고단5296,2025
고단100024(병합),2026고단272(병합),2026고단467(병
합),2026고단524(병합),2026고단643(병합),2026고단
1028(병합),2026고단1121(병합),2026고단100221(병
합),2026고단100505(병합),2026고단101284(병합),2025
초기5772,2025초기5976,2026초기1396 판결 사기,사기,컴
퓨터등사용사기,여신전문금융업법위반,절도,사문서위조,위
조사문서행사,절도,사기,상표법위반

서울중앙지방법원

판

결

사건 2025고단5296 사기
2025고단100024(병합) 사기, 컴퓨터등사용사기, 여신전문금융업법 위반, 절도, 사문
서위조, 위조사문서행사
2026고단272(병합) 절도
2026고단467(병합) 사기, 상표법위반
2026고단524(병합) 사기
2026고단643(병합) 사기
2026고단1028(병합) 사기
2026고단1121(병합) 전자금융거래법위반
2026고단100221(병합) 사기
2026고단100505(병합) 횡령, 사기
2026고단101284(병합) 사기, 정보통신망이용촉진및정보보호등에 관한법률위반
2025초기5772, 2025초기5976, 2026초기1396 배상명령신청

피고인 A
검사 김미경, 유효정, 고두성, 최혜진, 김현빈, 박상영, 이윤성, 김태훈 (기소), 신건수(공판)
변호인 변호사 백혜원(국선)
배상신청인 1. B
2. C
3. D

판결선고 2026. 7. 14.

주 문

피고인을 징역 4년에 처한다.

피고인은 배상신청인 B에게 편취금 1,000만 원을, 배상신청인 C에게 편취금 20만 원을, 배상신청인 D에게 편취금 1,820만 원을 각 지급하라.

위 각 배상명령은 가집행할 수 있다.

이 유

범죄사실

[범죄전력]

피고인은 2023. 12. 21. 서울중앙지방법원에서 사기죄로 징역 10월을 선고받고, 2024. 8. 2. 서울동부구치소에서 그 형의 집행을 종료하였다.

[범죄사실]

『2025고단5296』

1. 피해자 D에 대한 사기

피고인은 2024. 10. 15.경 불상의 장소에서 피해자 D로부터 텔레그램을 통해 'BJ (인터넷 개인 방송 채널 운영·진행자)에게 후원할 때 사용되는 별풍선을 저렴하게 구매하고 싶다'는 연락을 받아 피해자에게 "별풍선 10만 개를 650만 원에 판매하고 있다. 구매하고 싶다면 알려주는 계좌로 돈을 입금해라"라고 거짓말하였다.

그러나 사실 피고인은 당시 별다른 수입이나 재산이 없어 피해자로부터 돈을 받더라도 이를 피고인의 생활비 및 채무변제 등 개인적인 용도로 사용할 계획이었을 뿐 피해자에게 별풍선을 판매할 의사나 능력이 없었다.

피고인은 이와 같이 피해자를 기망하여 이에 속은 피해자로부터 피고인 명의의 E저축은행 계좌(계좌번호 1생략)로 2024. 10. 16. 00:50경 650만 원, 같은 날 16:37경 600만 원, 2024. 10. 17. 16:08경 570만 원 등 도합 1,820만 원을 별풍선 대금 명목으로 각 송금받았다.

이로써 피고인은 피해자를 기망하여 재물을 교부받았다.

2. 피해자 B에 대한 사기

피고인은 2025. 1. 17.경 필리핀 이하 불상지에서 텔레그램을 통해 피해자 B에게 연락하여 "코인 투자를 하고 있는데 수익률이 좋다. 내 계좌로 1,000만 원을 송금하여 주면 한 달 동안 50~60%의 수익금을 송금해 주겠다"라고 거짓말을 하였다.

그러나 사실 피고인은 당시 별다른 수입이나 재산이 없어 피해자로부터 코인 투자금 명목으로 돈을 받더라도 이를 피고인의 생활비 및 채무변제 등 개인적인 용도로 사용할 계획이었을 뿐 코인에 투자하여 수익금을 지급해 줄 의사나 능력이 없었다.

피고인은 이와 같이 피해자를 기망하여 이에 속은 피해자로부터 2025. 1. 18. 22:45경 피고인 명의의 F은행 계좌(계좌번호 2 생략)로 500만 원, 2025. 1. 19. 15:38경 피고인 명의의 G은행 계좌(계좌번호 3 생략)로 500만 원 등 도합 1,000만 원을 코인 투자금 명목으로 각 송금받았다.

이로써 피고인은 피해자를 기망하여 재물을 교부받았다.

『2025고단100024(병합)』

1. 절도

가. 피고인은 2025. 8. 4. 16:00경부터 같은 날 17:00경 사이 서울 강남구 H건물 I호에서 그곳 테이블 위에 놓여 있던 피해자 J 명의의 신분증, K조합 카드(신용카드번호 1 생략) 등이 들어 있는 피해자 소유의 시가 미상의 카드 지갑 1개를 피해자의 감시가 소홀한 틈을 이용하여 몰래 가지고 가 이를 절취하였다.

나. 피고인은 2025. 9. 16. 17:00경부터 같은 날 17:20경 사이 서울 강남구 L건물 지하 1층 M세탁소에서 피해자 N이 피고인이 맡긴 옷을 수선하는 사이에 그곳 선반 위에 놓여 있던 피해자 소유의 시가 미상의 휴대전화 1대 및 위 휴대전화 케이스에 들어 있는 피해자 명의의 O신용카드(신용카드번호 2 생략) 1장, 그의 아들 P 명의의 Q카드(신용카드번호 3 생략) 1장을 몰래 가지고 가 이를 절취하였다.

다. 피고인은 2025. 10. 15. 00:06 서울 중구 R에 있는 시계점에서 피해자 S이 피고인이 가져온 시계를 점검하는 사이에 그곳 진열대에 있던 피해자 소유의 시가 700만 원 상당의 AM 시계 1개를 왼쪽 손목에 몰래 차고 가 이를 절취하였다.

라. 피고인은 2025. 10. 15. 14:21 서울 강남구 T에 있는 'U 역삼점'에서 그곳 서랍 안에 있던 피해자 V 소유의 시가 280,000원 상당의 미용 가위 1개를 피해자의 감시가 소홀한 틈을 이용하여 몰래 꺼내 가지고 가 이

를 절취하였다.

2. 사문서위조

피고인은 2025. 8. 5. 13:00경 서울 강남구 W에 있는 'X' 상호의 휴대전화 대리점에서, 제1의 가.항 기재와 같이 절취한 J 명의의 신분증 및 K조합카드(신용카드번호 1 생략)를 이용하여 J 명의의 휴대전화를 개통할 목적으로 검은색 필기구를 이용하여 'Y서비스신청서'의 고객명란에 'J', 생년월일란에 'Z', 주소란에 'AA건물 ***호', 예금주/카드주란에 'J', 관계란에 '본인', 카드번호란에 '(신용카드번호 1 생략)', 신청/가입자란에 'J'이라고 기재한 후 J 이름 옆에 서명하고, 계속하여 'Y유선신청서', '개인정보활용동의서', 'Y 유선서비스 계약 표준안내서'의 문서 하단 가입자 및 서명란에 각 'J'이라고 기재하고 그 옆에 서명한 다음, 그 정을 모르는 휴대전화 대리점 업주 AB에게 위와 같이 위조한 문서들을 마치 진정하게 성립한 문서인 것처럼 제출하였다. 이로써 피고인은 행사할 목적으로 권리의무에 관한 사문서인 J 명의의 Y서비스신청서, Y유선신청서, 개인정보활용동의서, Y 유선서비스 계약 표준안내서를 각 위조하고, 이를 행사하였다.

3. 컴퓨터등사용사기 및 여신전문금융업법위반

피고인은 2025. 9. 16. 21:48경 서울 강남구 AC에 있는 AD(주) AE주유소에서 제1의 나.항 기재와 같이 절취한 N의 O신용카드(신용카드번호 2 생략)를 권한 없이 키오스크에 넣어 (차량번호 1 생략) GV70 차량의 주유 대금 30,000원이 결제되도록 위 키오스크를 작동시킨 것을 비롯하여 그때부터 2025. 9. 17. 22:15경까지 별지 범죄일람표(1) 기재와 같이 제1의 나.항에서 절취한 신용카드들을 권한 없이 사용하여 총 7회에 걸쳐 합계 1,334,978원 상당의 요금이 결제되도록 하였다.

이로써 피고인은 컴퓨터 등 정보처리장치에 권한 없이 정보를 입력하여 정보처리를 하게 함으로써 합계 1,334,978원 상당의 재산상 이익을 취득하고, 위와 같이 도난당한 신용카드를 사용하였다.

4. 사기 및 여신전문금융업법위반

피고인은 2025. 9. 16. 22:03경 서울 강남구 AF에 있는 AG편의점 역삼대로점에서 제1의 나.항 기재와 같이 습득한 N 명의의 O신용카드(신용카드번호 2 생략)를 마치 자신의 신용카드인 것처럼 피해자 성명불상의 종업원에게 제시하고 이에 속은 피해자로부터 키티보라이트, 옐로우 1ml 담배 등 합계 10,200원 상당의 물품을 교부받은 것을 비롯하여 그때부터 같은 날 22:46경까지 별지 범죄일람표(2) 기재와 같이 위와 같은 방법으로 총 3회에 걸쳐 성명불상의 피해자들로부터 합계 410,820원 상당의 물품을 교부받았다.

이로써 피고인은 피해자들을 기망하여 재물을 교부받고, 위와 같이 도난당한 신용카드들을 사용하였다.

『2026고단272(병합)』

피고인은 2025. 8. 7. 08:19경 서울 강남구 AH건물 AI호 현관 앞에서 주위의 감시가 소홀한 틈을 이용하여 그곳 바닥에 놓여 있던 피해자 AJ 소유의 시가 100,000원 상당의 검은색 선반을 몰래 가져가 이를 절취하였다.

『2026고단467(병합)』

1. 사기

피고인은 2025. 8. 25.경 서울시 강남구 AH, AK호에서, 휴대전화를 이용하여 중고거래 플랫폼인 AL에 'AM 러브링 화이트골드를 판매한다'는 글을 게시한 후 이를 보고 연락한 피해자 AN에게 "돈을 입금하면 AM 정품 반지를 택배로 보내주겠다"는 취지로 거짓말하였다.

그러나 사실 피고인은 위조상품을 가지고 있었을 뿐 정품을 소지하고 있지 않았기 때문에 피해자로부터 물품 대금을 받더라도 피해자에게 정품 AM 반지를 제대로 보내줄 의사나 능력이 없었다.

그럼에도 불구하고 피고인은 위와 같이 피해자를 기망하여 이에 속은 피해자로부터 같은 날 피고인의 모친인 AO 명의 AP 가상계좌(계좌번호 4 생략)로 399,480원을 지급받은 것을 비롯하여 그때부터 2025. 8. 27.까지 별지 범죄일람표 기재와 같이 총 4회에 걸쳐 합계 2,399,480원을 피해자로부터 송금받아 이를 편취하였다.

2. 상표법위반

누구든지 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정 상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하거나 사용하게 할 목적으로 교부, 판매, 위조, 모조 또는 소지하는 행위를 하여서는 아니 된다.

그럼에도 불구하고 피고인은 2025. 8. 26.경 제1항 기재 장소에서, 중고거래 플랫폼인 AL을 통해 상표권자인 'AM'가 대한민국 지식재산처에 등록한 상표(등록번호 AQ)와 동일 또는 유사한 상표가 표시된 반지 1개, 팔찌 1개를 AN에게 판매하여 위 상표권자의 상표권을 각 침해하였다.

『2026고단524(병합)』

1. 피해자 AR에 대한 사기

피고인은 2025. 3. 4.경 용인시 처인구 포곡읍 둔전지 소재 상호불상의 식당에서 피해자와 피해자의 지인 AS와 함께 식사를 하면서 피해자에게 '내가 아는 동생이 좋은 프로그램을 만들어 돈을 벌고 있다, 저와 800만 원

씩 투자하면 한 달 후에 원금을 돌려주고, 수익금으로 매월 1,000-2,000만 원을 벌 수 있으니 투자금을 달라'라고 거짓말하였다.

그러나 사실 피고인은 피해자로부터 돈을 받더라도 개인 생활비 등으로 사용할 계획이었을 뿐, 프로그램 개발에 투자하여 피해자에게 원금과 수익금을 약속대로 지급할 의사나 능력이 없었다.

그럼에도 불구하고 피고인은 위와 같이 피해자를 기망하여 이에 속은 피해자로부터 2025. 3. 31.경 AO 명의 우체국 계좌(계좌번호 5 생략)로 2회에 걸쳐 합계 800만 원을 송금받았다.

이로써 피고인은 피해자를 기망하여 재물을 교부받았다.

2. 피해자 AT에 대한 사기

피고인은 2025. 8. 초경 서울 강남구 AU빌딩 1층에 있는 AV 역삼역 4번 출구점에서 피해자에게 '내가 개발한 자동 플레이 프로그램이 있는데 승률이 99.93%이다, 돈을 투자하면 원금은 별도로 갚고, 매일 원금의 20% 상당 수익을 주겠다'라고 거짓말하고, 2025. 8. 12.경 서울 강남구 AW건물 AX호에 있는 J 운영의 사무실에서 피해자에게 재차 위와 같은 취지로 거짓말하였다.

그러나 사실 피고인은 피해자로부터 돈을 받더라도 개인 생활비 등으로 사용할 계획이었을 뿐, 게임 자동 플레이 프로그램을 운영하여 약속한 수익금을 지급할 의사나 능력이 없었다.

그럼에도 불구하고 피고인은 위와 같이 피해자를 기망하여 이에 속은 피해자로부터 AO 명의 AY은행 계좌(계좌번호 6 생략)로 2025. 8. 8.경 2회에 걸쳐 합계 400만 원을, 2025. 8. 13.경 AZ 명의 BA은행 계좌(계좌번호 7 생략)로 299만 9,000원을 송금받아 총 3회에 걸쳐 합계 699만 9,000원을 송금받았다.

이로써 피고인은 피해자를 기망하여 재물을 교부받았다.

『2026고단643(병합)』

1. 피해자 BB에 대한 사기

피고인은 2025.경 불상의 장소에서 인터넷 중고 물품 거래 플랫폼인 'BC'에서 피고인이 게시한 '소니 a5100 카메라의 16mm 카메라 렌즈를 판매한다'라는 내용의 글을 보고 연락한 피해자 BB와 2025. 3. 25.경 서울 강남구 BD빌딩 1층 앞길에서 위 물품을 거래한 후, 피해자에게 재차 전화하여 '위 물품을 더 가지고 있으니, 물품 대금을 추가로 송금해주면 추가 물품을 택배로 송부해주겠다'라는 취지로 거짓말하였다.

그러나 사실 추가로 거래하기로 한 물품은 피고인이 재직하던 카메라 스튜디오 회사의 물품이었고, 피고인의

소유가 아니었으므로 피해자로부터 물품 대금을 추가로 송금 받더라도 물품을 송부해 줄 의사나 능력이 없었다.

피고인은 위와 같이 피해자를 기망하여 이에 속은 피해자로부터 물품대금 명목으로 2025. 3. 26. 14:06경 AO 명의 우체국 계좌(계좌번호 5 생략)로 330,000원, 2025. 3. 27. 16:18경 620,000원, 2025. 3. 28. 09:25경 660,000을 각 송금받아 합계 1,610,000원을 송금받아 이를 편취하였다.

2. 피해자 BE에 대한 사기

피고인은 2025. 6. 30.경 불상의 장소에서 인터넷 중고거래 사이트인 'AL'에 '모니터, 룩스패드 여러 대 있어요!'라는 제목으로 판매글을 게시한 후 이를 보고 연락한 피해자 BE에게 '서울 강남구 BD빌딩 지하 1층 사무실 출입 비밀번호를 알려줄 테니 직접 와서 모니터, 조명 등 물품을 직접 확인하고, 비대면으로 물품 대금 송금 후 가져가면 된다'라는 취지로 거짓말하였다.

그러나 사실 거래하기로 한 물품은 피고인이 재직하던 회사의 물품이었고, 피고인의 소유가 아니었으므로 피해자로부터 물품 대금을 송금받더라도 물품을 정상적으로 거래할 의사나 능력이 없었다.

피고인은 위와 같이 피해자를 기망하여 이에 속은 피해자로부터 물품 대금 명목으로 2025. 6. 30.경 AO 명의 AY은행 계좌(계좌번호 8 생략)로 370,000원을 송금받아 이를 편취하였다.

『2026고단1028(병합)』

피고인은 2025. 7. 20.경 서울 강남구 BF건물 BG호에서, 피해자 BH에게 "바카라를 하면서 오토 프로그램을 이용하면 오토 프로그램이 자동으로 수익을 내주기 때문에 짧은 시간에 많은 수익을 낼 수 있다. 200만 원을 투자하면 12일 후에 40만 원을 벌 수 있으니 투자하면 된다."라고 거짓말을 하였다.

그러나 사실 피고인은 바카라 오토 프로그램을 이용하면서 수익이 나지 않는다는 사실을 잘 알고 있었고, 피해자로부터 돈을 교부받으면 이를 개인 채무 변제 등에 사용할 의사였으므로 피해자로부터 돈을 교부받더라도 위와 같이 피해자에게 수익금을 교부해 줄 의사나 능력이 없었다.

이와 같이 피고인은 피해자를 기망하고, 이에 속은 피해자로부터 2025. 7. 23.경 피고인이 사용하는 AO 명의 AY은행 계좌(계좌번호 6 생략)로 200만 원을 송금받았다.

『2026고단1121(병합)』

누구든지 대가를 수수·요구 또는 약속하면서 접근매체를 대여받거나 대여하는 행위 또는 보관·전달·유통하는

행위를 하여서는 아니 된다.

그럼에도 불구하고 피고인은 2025. 3. 11. 13:42경 서울 강남구 BI에 있는 피고인의 사무실에서, 인스타그램 대출 광고를 통해 알게 된 성명불상자(일명 'BJ')로부터 "계좌를 대여해 주면 수수료로 1,400만 원을 주겠다."는 제안을 받고 이를 수락하여, 피고인 명의의 G은행 계좌(계좌번호 3 생략), 피고인 명의의 F은행 계좌(계좌번호 9 생략), 피고인 명의의 BK은행 계좌(계좌번호 10 생략)의 각 계좌번호, 비밀번호, OTP를 건네주었다.

이로써 피고인은 대가를 약속받고 접근매체를 대여하였다.

『2026고단100221(병합)』

1. 피해자 BL에 대한 사기

피고인은 2025. 9. 12.경 서울 강남구 AH, AK호에 있는 피고인의 주거지에서, AL에 "레이벤 선글라스를 35,000원에 판매한다"라는 내용의 글을 게시하고, 이를 보고 연락한 피해자 BL에게 "택배비를 포함한 돈을 먼저 송금하여 주면 선글라스를 보내주겠다"라는 취지로 말하였다.

그러나 사실은 피고인은 피해자로부터 금원을 송금받더라도 약속한 물품을 배송하여 줄 의사나 능력이 없었다.

피고인은 위와 같이 피해자를 기망하여 이에 속은 피해자로부터 2025. 9. 13. 13:04경 피고인이 관리하는 BM 명의의 BN은행 계좌(계좌번호 11 생략)로 37,000원을 송금받았다.

이로써 피고인은 피해자를 기망하여 재물을 교부받았다.

2. 피해자 BO에 대한 사기

피고인은 2025. 9. 24.경 불상의 장소에서, BC에 "신세계 상품권 100,000원권을 82,000원에 판매한다"라는 내용의 글을 게시하고, 이를 보고 연락한 피해자 BO에게 "돈을 먼저 송금하여 주면 상품권을 보내주겠다"라는 취지로 말하였다.

그러나 사실은 피고인은 피해자로부터 금원을 송금받더라도 약속한 물품을 배송하여 줄 의사나 능력이 없었다.

피고인은 위와 같이 피해자를 기망하여 이에 속은 피해자로부터 2025. 9. 24. 20:50경 피고인이 관리하는 BM 명의의 BP은행 계좌(계좌번호 12 생략)로 82,000원을 송금받았다.

이로써 피고인은 피해자를 기망하여 재물을 교부받았다.

『2026고단100505(병합)』

1. 피해자 BQ에 대한 횡령

[전제사실]

피고인은 2024. 11. 말경 성명불상자로부터 "허위의 거래실적을 만들어서 대출을 받게 해주겠다."라는 취지의 제안을 받고 이에 승낙하여 성명불상자에게 피고인 명의의 F은행 계좌번호(계좌번호 13 생략)를 알려주었다.

성명불상의 전기통신금융사기 조직원은 2024. 11. 28. 13:36경 피해자 BQ에게 BR은행 BS 대리를 사칭하면서 "저금리 대환대출이 가능하다."라고 하면서 대출 신청을 유도하였고, 이어서 피해자의 기존 대출 기관인 E저축은행의 BT 과장을 사칭하면서 "기존 대출이 있는 상태에서 대환대출을 받는 것은 위법이라 지급정지가 되었다. 기존 대출금을 상환해야 지급정지가 풀리고 저금리 대출을 받을 수 있다."라고 거짓말하여, 이에 속은 피해자로 하여금 2024. 11. 29. 14:27경 피고인 명의의 F은행 계좌(계좌번호 13 생략)로 10,000,000원을 송금하도록 하였다.

이어서 성명불상의 전기통신금융사기 조직원은 그 무렵 피고인에게 "송금된 10,000,000원으로 테더 코인을 구매해서 지정된 전자지갑으로 전송하면 3,000,000원을 수수료로 주겠다."라고 제안하였다.

[범죄사실]

피고인은 2024. 11. 29. 14:27경 위와 같이 송금받은 10,000,000원을 피해자를 위해 보관하던 중, 성명불상자로부터 제안받은 수수료 3,000,000원을 먼저 사용하기 위해 1,000,000원은 피고인 명의의 BU 계좌(계좌번호 14 생략)로 송금하고, 1,999,000원은 피고인 명의의 BV 계정으로 이체하여 월세와 생활비 명목 등으로 임의로 사용함으로써 이를 횡령하였다.

2. 피해자 BW에 대한 사기^[1]

피고인은 2025. 7. 20.경 서울 강남구 BX에 있는 피해자의 사무실에서 "2019.경부터 AI+오토로 개발한 프로그램으로 해외 사이트에서 15,000,000원을 투자하여 37,000,000원의 수익이 난 적이 있다. 하루면 수익이 충분히 나니, 투자하면 2025. 7. 25.경까지 수익을 내 투자금을 돌려주겠다"라고 거짓말하였다.

그러나 사실은 피고인은 당시 급하게 변제할 다액의 채무가 있었으므로, 피해자로부터 투자금을 송금받더라

도 개인적으로 소비할 의사였을 뿐 이를 투자하여 피해자에게 수익금을 지급할 의사나 능력이 없었다.

이로써 피고인은 위와 같이 피해자를 기망하여 피해자로부터 2025. 7. 24.경 AO 명의의 AY은행 계좌(계좌번호 6 생략)로 20,000,000원을 송금받고, 2025. 8. 20.경에는 피해자에게 해당 수익금을 받기 위해서는 재차 금전이 필요하다는 취지로 기망하여 같은 날 피해자가 BY 명의의 BK은행 계좌(계좌번호 15 생략)로 2,500,000원씩 2회 송금하게 하였다.

3. 피해자 C에 대한 사기

피고인은 2025. 9. 20.경 BC에 "정품 에르메스 H아워 블랙 팔찌를 29만 원에 판매하겠다"라는 취지의 글을 게시하여, 이를 보고 연락한 피해자로부터 200,000원으로 할인이 가능한느냐라는 취지의 제안을 받아 이를 승낙하였다.

그러나 사실은 피고인이 가지고 있었던 팔찌는 가품이었으므로 피해자로부터 대금을 받더라도 피해자에게 정품인 팔찌를 판매할 수 없었던 상황이었다.

이로써 피고인은 위와 같이 피해자를 기망하여 같은 날 01:49경 피해자로부터 BM 명의의 BN은행 계좌(계좌번호 11 생략)로 200,000원을 송금받았다.

4. 피해자 BZ에 대한 사기

피고인은 2025. 9. 19.경 자신을 CA이라고 사칭하던 중 알게 된 피해자에게 인스타그램 DM을 이용하여 "20만 원을 빌려주면 3일 후에 25만 원으로 변제하겠다."라는 취지로 거짓말하였다.

그러나 사실은 피고인은 당시 다액의 채무를 부담하고 있었으므로 제3자에 대한 채무를 돌려막을 의사였을 뿐, 피해자에게 정상적으로 변제할 의사나 능력이 없었다.

이로써 피고인은 위와 같이 피해자를 기망하여 이에 속은 피해자로부터 2025. 9. 20. 09:44경 AO 명의의 우체국 계좌(계좌번호 5 생략)로 200,000원을 송금받았다.

5. 피해자 CB에 대한 사기

피고인은 2025. 11. 15.경 중고명품업체를 운영하는 피해자에게 "중고 명품을 팔려고 한다."라는 취지의 제안을 하여, 피해자로부터 물품 대금을 선입금받고 물품을 퀵서비스로 발송하기로 약정하였다.

그러나 사실은 피고인이 가지고 있던 명품들은 모두 가품이었으므로, 피해자로부터 물품 대금을 받더라도 정상적인 상품을 보내줄 의사나 능력이 없었다.

이로써 피고인은 위와 같이 피해자를 기망하여 이에 속은 피해자로부터 AO 명의의 AY은행 계좌(계좌번호 8생략)로 2025. 11. 15. 23:47경 2,000,000원, 2025. 11. 16. 02:11경 500,000원, 같은 날 02:12경 500,000원, 같은 날 10:43경 2,000,000원, 같은 날 10:44경 2,000,000원까지 총 5회에 걸쳐 합계 8,000,000원을 송금받았다.

6. 피해자 CC에 대한 사기

피고인은 2025. 11. 17.경 피해자에게 전화로 "서울 강남구 논현동에서 같은 구 역삼동으로 용달 이사를 해주면 18만 원을 주겠다."라는 취지로 거짓말하였다.

그러나 사실은 피고인은 당시 다액의 채무를 부담하고 있는 등 피해자에게 정상적으로 용달 이사 비용을 지급할 의사나 능력이 없는 상태였다.

이로써 피고인은 위와 같이 피해자를 기망하여 이에 속은 피해자로 하여금 용달 이사를 하도록 하였음에도 그 대금 180,000원을 지급하지 아니하여 동액 상당의 재산상 이익을 취득하였다.

『2026고단101284(병합)』

1. 사기

피고인은 2025. 8. 5.경 서울 강남구 W에 있는 건물 1층 휴대전화 대리점에서, 피해자 AB에게 "내 여자친구가 영상 촬영에 사용할 휴대전화가 필요하다. 내 어머니 J 명의로 휴대전화를 개통해달라. 휴대전화 개통 전 J이 납부해야 하는 미납요금은 인터넷 TV를 설치하여 요금을 성실히 납부할테니 지원금으로 처리해달라."는 취지로 거짓말을 하였다.

그러나 사실은 피고인은 J의 아들이 아니었고, 휴대전화 개통이나 인터넷 TV 설치에 관하여 J로부터 허락받은 사실이 없었으며, 단지 J 명의로 휴대전화를 개통한 다음 휴대전화를 교부받을 목적이었고, 이를 위하여 J의 미납요금만을 면제받을 의사였을 뿐, 정상적으로 휴대전화를 개통받아 이를 사용하거나, 인터넷 TV를 설치하여 요금을 정상적으로 납부할 의사나 능력이 없었다.

이와 같이 피고인은 피해자를 기망하고 이에 속은 피해자로부터 시가 2,537,700원 상당의 갤럭시 폴드7 휴대전화 1대를 교부받고, J 명의의 휴대전화의 미납요금 552,800원을 피해자로 하여금 대납 처리하도록 하여 동액 상당의 채무를 면하는 재산상 이익을 취득하였다.

2. 정보통신망이용촉진및정보보호등에관한법률위반(정보통신망침해등)

누구든지 정당한 접근권한 없이 또는 허용된 접근권한을 넘어 정보통신망에 침입하여서는 아니 된다.

그럼에도 불구하고 피고인은 2025. 9. 24.경 알 수 없는 장소에서, 당시 동거하던 피해자 BM 명의로 개통하여 사용 중이던 휴대전화에 마치 자신이 정당한 가입자인 피해자 본인인 것처럼 가장하며 피해자 명의로 가입된 BC 계정에 접속하여 중고물품 판매글을 게시하는 등 정당한 접근권한 없이 정보통신망에 침입하였다.

증거의 요지

『2025고단5296』

1. 피고인의 법정진술

1. D에 대한 경찰 진술조서

1. B의 진술서

1. 이체내역서, 텔레그램 대화내역, 대화내역, CD중앙회 회신서, G은행회신서

『2025고단100024(병합)』

1. 피고인의 법정진술

1. J, AB, CE에 대한 각 경찰 진술조서

1. N, V의 각 진술서

1. 지구대 첨부 사진 및 CCTV 캡처사진, 차량조회결과, Y유선신청서, Y서비스신청서, 개인정보활용동의서, Y 유선서비스 계약 표준안내서

1. 입건전조사보고서(카드 부정사용내역 확인), 입건전조사보고서(피해의자 M세탁소 출입 관련 건물

CCTV 영상 분석), 입건전조사보고서(주유소 및 편의점 카드사용처 영상분석 관련), 입건전조사보고서(피해의자 이용차량 확인), 입건전조사보고서(렌트카 대여내역 확인), 입건전조사보고서(CCTV 영상 수사)

1. 수사보고서(Y 미납요금 문자메시지 사진 첨부), 수사보고서(휴대폰 매장 CCTV 피의자 사전자위작 등 범행), 수사보고서(피해자 N 관련 추가 피해 확인 관련)

『2026고단272(병합)』

1. 피고인의 법정진술

1. AJ의 진술서

1. 발생보고서(절도), 입건전조사보고서(발생장소, 범행장면)

1. 범행장면 캡처 사진

『2026고단467(병합)』

1. 피고인의 법정진술

1. AN에 대한 경찰 진술조서

1. 이메일 수신 내역, 고소인 자료 제출 사진, AM 상표등록원부, 메시지 대화내역, CF 감정서, 계좌거래내역, AL 게시글, 택배 사진, 배송된 상품 사진, 정품 잡지 사진

『2026고단524(병합)』

1. 피고인의 법정진술

1. AT, AR에 대한 각 경찰 진술조서

1. 이체내역, 피해자 제출 사진 출력물, 계좌거래내역, 계좌 캡처 사진, 예금계좌내역확인서

1. 수사보고서(범행 이용 계좌명의자 AZ 전화통화) 및 첨부 자료(BA은행 거래내역 캡처)

『2026고단643(병합)』

1. 피고인의 법정진술

1. BB, BE, AO에 대한 각 경찰 진술조서

1. 송금내역, 문자메시지 대화내역, 우정사업정보센터 회신 자료, 등기우편영수증, AY 은행 회신 자료

1. 입건전조사보고서(계좌 명의자 AO 전화통화)

『2026고단1028(병합)』

1. 피고인의 법정진술

1. BH에 대한 경찰 진술조서

1. 수사보고서(참고인 AO 전화통화), 수사보고서(참고인 AO의 제출자료)

『2026고단1121(병합)』

1. 피고인의 법정진술

1. CG에 대한 경찰 진술조서

1. F은행 회신 자료, BK은행 회신 자료

1. 수사보고서(계좌명의자 CH 전화통화 내용)

『2026고단100221(병합)』

1. 피고인의 법정진술

1. BM에 대한 경찰 진술조서

1. BL의 진술서 및 고소장

1. 대화내역, 이체내역

『2026고단100505(병합)』

1. 피고인의 일부 법정진술

1. 증인 BW의 법정진술

1. BQ, C, CC, AO에 대한 경찰 진술조서

1. CB의 진술서 및 고소장

1. 피해자 계좌 상세 조회 내역, 범죄 이용전화번호 자료, 피해자와 성명불상 대출업자와의 카카오톡 대화내역, 송금내역, 이체내역, 대화내역, AO 명의 우체국 계좌내역, AO 명의 AY은행 거래내역

『2026고단101284(병합)』

1. 피고인의 법정진술

1. AB, BM에 대한 각 경찰 진술조서

1. BR은행 발송 메시지, 피고인 발급 체크카드, CI은행 음성메시지, 각 은행 계좌거래내역, 피해자 BC 계정, 피고인 등록 BC 판매상품, 피고인과 BC 피해자들 대화내역, CJ 주식회사 문자메시지, 대화내역, 판매글게시, BC 연동계좌등록, 계좌연동 휴대전화번호

1. J Y 가입서류, J Y 유선가입서류, J 설치주소변경, 대화내역, 미납금대납서류

『범죄전력』

1. 범죄경력조회, 판결문, 개인별 수용현황, 수사보고(피의자 누범 기간 중 확인)

피고인과 변호인의 주장에 관한 판단[2026고단100505 사건의 판시 범죄사실 제2항 관련]

1. 주장의 요지

이 부분 공소사실 중 2025. 8. 20. BY 명의의 계좌로 송금된 500만 원은 피해자가 직접 투자하겠다고 해 외 도박 사이트에 접속해서 그 사이트 계좌로 송금한 것으로 피고인이 이를 편취한 사실이 없다.

2. 관련 법리

제3자로 하여금 재물의 교부를 받거나 재산상의 이익을 취득하는 경우 그 제3자가 범인과 사이에 정을 모르는 도구 또는 범인의 이익을 위해 행동하는 대리인의 관계에 있거나, 적어도 불법영득의사와 관련상 범인에게 그 제3자로 하여금 재물을 취득하게 할 의사가 있어야 한다. 사기죄는 기망으로 인한 재물교부가 있으면 그 자체로써 피해자의 재산침해가 되어 성립하며 편취금의 귀속 여부는 영향이 없다(대법원 2009. 1. 30. 선고 2008도9985 판결 등 참조).

3. 판단

이 법원이 적법하게 채택하여 조사한 증거들에 의하여 인정되는 다음과 같은 사정들, 즉 ① 피해자 BW는 수 사기관에서부터 이 법원에 증인으로 출석하여 '본인은 2025. 7.경 피고인 사무실에서 해외 도박 사이트에서 큰 수익을 낼 수 있다는 바카라 오토 프로그램에 관한 설명을 듣게 되었다. 이후 피고인으로부터 단 하루만 일정액을 넣어 서 프로그램 테스트를 해보자는 말에 2025. 7. 24. 6시경 피고인의 모친 명의의 계좌로 법령의 적용

1. 범죄사실에 대한 해당법조

각 구 형법(2025. 12. 23. 법률 제21231호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제347조 제1항(사기의 점, 피해자 별로 포괄하여), 구 형법 제347조의2(컴퓨터등사용사기의 점, 포괄하여), 각 구 형법 제347조 제2항, 제1항(2026고단100505 사건의 판시 범죄사실 제2항 중 500만 원에 관한 사기의 점^[2], 2026고단101284 사건의 휴대전화 미납요금 대납 사기의 점), 여신전문금융업법 제70조 제1항 제3호(절취 신용카드 부정사용의 점, 포괄하여), 각 형법 제329조(절도의 점), 각 형법 제231조(사문서위조의 점), 각 형법 234조, 제231조(위조사 문서행사의 점), 상표법 제230조(등록상표 사용), 각 전자금융거래법 제49조 제4항 제2호, 제6조 제3항 제2호(접근매체 대여의 점), 형법 제355조 제1항(횡령의 점), 정보통신망이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 제71조 제1항 제11호, 제48조 제1항(접근권한 없이 정보통신망 침입의 점)

1. 상상적 경합^[3]

형법 제40조, 제50조(2026고단1121 사건의 각 접근매체 대여로 인한 전자금융거래법위반죄 상호간)

1. 형의 선택

각 징역형 선택

1. 누범가중

형법 제35조

1. 경합범가중

형법 제37조 전단, 제38조 제1항 제2호, 제50조

1. 배상명령 및 가집행신고

소송촉진 등에 관한 특례법 제25조 제1항 제1호, 제31조 제1항, 제2항, 제3항

양형의 이유

피고인은 동종 범죄 전과가 다수이고, 동종 범죄 전과로 누범 기간 중 이 사건 사기 범행 등을 다시 저질렀다. 피고인은 불특정 사람들을 다양한 방식으로 기망하여 금원을 편취하여 다수의 피해자들을 양산하였고, 피해 회복은 거의 이루어지지 않았다. 또한 피고인은 범행에 이용될 것을 알고서도 본인 명의의 계좌 등 접근매체를 대여하였다. 이에 피고인을 엄하게 처벌할 필요가 있다.

한편, 피고인은 2026고단100505의 판시 범죄사실 제5항의 피해자 CB에 대한 사기죄는 사실관계 자체는 인정하나 고소 이후인 2025. 11. 21.경 피해자에게 800만 원을 초과한 960만 원을 현금으로 피해 변제하였다고 주장하나, 이를 확인할 만한 증거가 없다.

다만, 피고인이 대부분 범행을 자백하고 있는 점, 그 밖에 피고인의 나이, 건강상태, 성행, 환경, 가족관계, 범행의 동기, 수단과 결과, 범행 후의 정황 등 이 사건 기록 및 변론에 나타난 여러 양형조건을 참작하여 주문과 같이 형을 정한다.

판사 최지연

미주

[1] 2026. 6. 18.자 공소장변경허가결정 내용을 반영하였고, 심리 경과 등에 비추어 피고인의 방어권을 침해하지 않는 범위 내에서 직권으로 공소사실 일부를 수정하였다.

[2] 공소장에는 죄명·공소사실과 함께 적용법조를 기재하여야 하지만(형사소송법 제254조), 공소장에 적용법조를 기재하는 이유는 공소사실의 법률적 평가를 명확히 하여 공소의 범위를 확정하는 데 보조기능을 하도록 하고, 피고인의 방어권을 보장하고자 함에 있으므로, 적용법조의 기재에 오기나 누락이 있는 경우라 할지라도 이로 인하여 피고인의 방어에 실질적인 불이익을 주지 않는 한 공소제기의 효력에는 영향이 없고, 법원으로서도 공소장 변경의 절차를 거치지 않고 곧바로 공소장에 기재되어 있지 않은 법조를 적용할 수 있다(대법원 2006. 4. 14. 선고 2005도9743 판결 참조). 공소장에는 이 부분 공소사실에 관한 적용법조가 '형법 제347조 제1항'으로 기재되어 있으나, 제출된 증거, 심리 경과 등에 비추어 볼 때, 피고인이 BY 명의의 계좌를 사실상 이용 내지 관리한다는 점이 확인되지 않는바, 이 부분 공소사실에 관한 적용법조에서 '형법 제347조 제2항'이 누락된 것으로 보이고, 형법 제347조 제1항과 제2항의 법정형이 동일하여 피고인의 방어권 행사에 실질적인 불이익을 초래하지 않으므로, 별도의 공소장 변경 없이 직권으로 해당 적용법조를 수정 적용한다.

[3] 2025고단100024 사건의 공소장의 적용법조의 기재에 비추어 보면, 검사는 사기죄와 여신전문금융업법위반죄 및 컴퓨터등사용사기죄와 여신전문금융업법위반죄를 각 상상적 경합 관계로 기소한 것으로 보이나, 위 죄들은 그 보호법익이나 행위의 태양이 달라 실체적 경합 관계에 있다고 보아야 한다.

별지

별지

2026고단467(병합)의 범죄일람표

순번	일시	범행수법	입금계좌	피해금액(원)
1	2025. 8. 25.	"돈을 입금하면 정품 AM 러브 링을 보내주겠다"고 기망	〈삭제 처리〉	399,480
2	2025. 8. 26.	"돈을 입금하면 정품 AM 저스 트앵글루 팔찌를 보내주겠다"고 기망		1,000,000
3	2025. 8. 27.	"돈을 입금하면 정품 부쉐론 콰 트로 다이아 반지를 보내주겠 다"고 기망		500,000
4	2025. 8. 27.	"돈을 입금하면 AM 목걸이를 보내주겠다"고 기망		500,000
합계				2,399,480